



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ERACLEA (SCHEDA ID. VEV0006)

CUP E55G25000040001

CPV: 71221000-3

CIG: BB5973BB8A

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1	PREMESSE	4
2	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1	IDENTIFICAZIONE	7
2.2	GESTORE DEL SISTEMA	8
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.1	DOCUMENTI DI GARA	8
3.2	CHIARIMENTI	9
3.3	COMUNICAZIONI	9
4	OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO	10
5	IMPORTI DELL'APPALTO	12
6	REVISIONE PREZZI	14
7	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	15
8	DURATA DELL'APPALTO	15
9	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
10	REQUISITI	18
10.1	REQUISITI GENERALI	18
10.2	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
11	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	20
11.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	21
11.2	REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO	21
12	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	24
13	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	25
14	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	26
15	INDICAZIONI ISUI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER I CONSORZI DI CUI AGLI ARTT. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) E 66, COMMA 1, LETT. G) DEL CODICE	27
16	AVVALIMENTO	28
17	SUBAPPALTO	28
18	GARANZIA PROVVISORIA	29
19	SOPRALLUOGO	31
20	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	32
21	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
21.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	33
22	SOCCORSO ISTRUTTORIO	34

23 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	36
23.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	39
23.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	40
23.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	42
23.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
24 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	43
25 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA.....	50
26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	50
26.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	50
26.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE	51
26.3 RIBASSO PERCENTUALE UNICO DELL'OFFERTA: MASSIMO 10 PUNTI.....	61
27 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	61
27.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	61
27.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA	62
27.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	62
28 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	62
29 COMMISSIONE GIUDICATRICE	63
30 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	63
31 VERIFICA DI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	64
32 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	65
33 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	65
34 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	67
35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	68
36 ACCESSO AGLI ATTI.....	68
37 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	69
38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69

1 PREMESSE

Con decisione a contrarre prot. n. 2026/639RI/DR-VE del 17/04/2026, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice) per l'affidamento servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, progetto esecutivo da redigere e restituire in modalità BIM, nonché delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di nuova costruzione della Stazione dei Carabinieri di Eraclea (scheda id. VEV0006). Il servizio dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 e ss.mm.ii. e quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 all'art. 57.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

La Stazione Appaltante, così come successivamente meglio specificato, si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e aggiornamento catastale. Tale servizio sarà eventualmente avviato soltanto a seguito di mancato riscontro a interpello interno ed esterno ex art 114 comma 6 del codice.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, del codice, con il ricorso all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del medesimo Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistiinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La gara telematica è stata indetta mediante bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo i termini e le modalità previste dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'allegato II.7 e pubblicato sul profilo del Committente www.agenziademanio.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice), il procedimento di gara si concluderà nel termine massimo di nove mesi secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dell'appalto di Lavori è: NUTS ITH35

CUP: **E55G25000040001** – CIG: **BB5973BB8A**

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Niccolò Zennaro e-mail: niccolo.zennaro@agenziademanio.it.

La Stazione Appaltante è l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto – Via Borgo Pezzana, n. 1 – 30174, Venezia Mestre – Tel 041.23.81.811 Fax. 06.50516063 - e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it; pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it.

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA) L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.1 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali.

Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.2 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Decisione a contrarre
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato Tecnico prestazionale e relativi allegati;
- 5) Schema di contratto;
- 6) Modelli dichiarativi: Domanda di partecipazione (All. I), Request.xml del documento di gara unico europeo (DGUE) (All. II), Patto di Integrità (All. III), dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informativa antimafia (All. IV); Dichiarazione integrativa OE (All. V); "manifestazione di interesse alla rettifica (All. VI) istanza di rettifica ex art. 101

- co. 4" (All. VII);
- 7) Format oGI (Offerta Gestione Informativa)
 - 8) Tabella riepilogo requisiti professionali;
 - 9) Modello Struttura del concorrente per la verifica delle firme dell'offerta tecnica, come da allegato
 - 10) Schede A1, A2, B1, C per l'offerta Tecnica;
 - 11) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste> e sul Sistema al link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Gli elaborati forniti dalla S.A., come indicati all'art. 6.1. del Capitolato, saranno resi disponibili attraverso l'invio di un link per l'accesso ad un sistema di condivisione "cloud", su richiesta dell'Operatore Economico da effettuare entro la data di presentazione dell'offerta a mezzo mail all'indirizzo: niccolo.zennaro@agenziademanio.it.

Non viene fornita la documentazione richiesta con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 21/05/2026 ore 12:00** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 26/05/2026 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione – "*Documentazione di gara*" e sul sito istituzionale <https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o trasmesse successivamente ai termini indicati.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante

provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05". In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4 OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Oggetto della presente gara d'appalto è l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del PFTE, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, finalizzata alla realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Eraclea (scheda id. VEV0006) nonché l'incarico opzionale ai sensi dell'art. 114 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e aggiornamento catastale a fine lavori. Si rinvia a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Si evidenzia che la prestazione principale si sostanzia negli interventi riguardanti gli aspetti **edili (E.15) le prestazioni secondarie si sostanziano negli interventi riguardanti aspetti strutturali (S.03) e impiantistici (IA.01, IA.02, IA.03, IA.04).**

L'oggetto della prestazione, meglio individuata e dettagliata nel capitolato prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato e di qualsiasi attività necessaria al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni **da parte degli Enti competenti, comprensivi quelli relativi agli allacci delle utenze**, e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e quindi cantierabile.

Tutto ciò premesso, il servizio in affidamento per la fase progettuale, finalizzato alla realizzazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Eraclea è compreso di interventi di efficientamento energetico, di sicurezza strutturale (il quale si chiarisce essere in Classe d'uso IV), realizzazione dei servizi a rete e sottoservizi, dei locali tecnologici, nonché di tutti gli impianti, elettrici, videosorveglianza elettromeccanici, telefonici, reti ed impiantistica speciale, apparati tecnologici e quant'altro necessari all'uso del fabbricato.

Prestazione principale:

Fase 1: Incarico progettuale

- sviluppo del PFTE e Coordinamento sicurezza in fase progettuale (art. 41 D.Lgs 36/2023), preceduto da una fase preliminare meglio specificata al cap.9 del Capitolato Tecnico;
- sviluppo del Progetto Esecutivo e Coordinamento sicurezza in fase progettuale (art. 41 D.Lgs 36/2023);

Prestazione opzionale:

Fase 2: esecuzione lavori

- Direzione Lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- Attività catastali al C.T e al C.F. a fine lavori, propedeutiche anche all'attivazione delle utenze

La natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 c. 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto i servizi in questione si riferiscono a un unico intervento le cui lavorazioni sono necessariamente integrate e funzionalmente inscindibili. In questo senso, la realizzazione unitaria dei servizi di progettazione favorisce i relativi tempi di realizzazione, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione della commessa.

Ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 come già indicato, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di procedere con l'affidamento diretto allo stesso progettista della direzione e contabilità dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e delle attività di aggiornamento catastale. L'affidamento delle attività potrà avvenire per particolari e motivate ragioni, previa verifica della carenza di risorse interne, ovvero di altre Amministrazioni in conformità all'art.114 c.6 del Codice, e verificato il possesso dei requisiti professionali, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli artt. 114 del Codice e dall'art. 92 D.Lgs. 81/2008.

Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al progettista per le prestazioni rese. Al riguardo, si specifica che non verrà riconosciuto alcun compenso per la porzione di servizio non eseguito, né incrementi alla parcella per incarichi parziali.

L'affidamento e l'esecuzione delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sono comunque subordinate alla mancata individuazione di figura tecnica a seguito di interpello tra P.A.. Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per:

- servizi non resi;
- richieste di maggiorazioni sui compensi per incarichi parziali;
- somme per il mancato utile sulle attività non rese;
- somme a compensazione delle spese e dell'utile tra quanto programmato e poi non eseguito;
- costi per studio dell'offerta e partecipazione alla gara;
- indennizzi o pretese di ogni sorta.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa, anche per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti obiettivi ad essa non imputabili, esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza. In tal caso, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento. È esclusa, pertanto, qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione anche laddove essa abbia avuto un principio di esecuzione.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, il Progetto Esecutivo dovranno recepire le indicazioni del servizio di progettazione preliminare (la cui documentazione è messa a disposizione dei partecipanti secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico) e **le specifiche che verranno richieste in corso di sviluppo della progettazione da parte dei Carabinieri**, e dovranno identificare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei vincoli esistenti, delle richieste dell'Arma dei Carabinieri, nonché di quanto emergerà in fase

di verifica / validazione. Il modello BIM prodotto dovrà rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella "BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA relativamente al progetto PFTE, CSP e a quello esecutivo e nella "BIMMS - Linea Guida processo BIM " (che sarà fornita al solo Aggiudicatario nella versione aggiornata rispetto l'avvio del servizio), e redatto con un livello di sviluppo coerente con la fase di progettazione richiesta.

L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc, connesse alle attività, ivi compresi gli aspetti e servizi catastali, compreso l'accatastamento finale delle opere realizzate e l'aggiornamento dell'esistente a fine lavori.

Il PFTE e il Progetto Esecutivo dovranno, quindi, contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento, attraverso l'utilizzo del prezzario vigente o, in mancanza della corrispondente voce, dal prezzario regionale o prezzari di regioni limitrofe o da altri listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati, ai sensi dell'art. 41 del Codice.

Durante l'esecuzione del contratto, il professionista dovrà fornire un aggiornamento immediato e puntuale di eventuali aumenti dei costi delle opere, onde consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'opportunità/convenienza di proseguire i lavori.

5 IMPORTI DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto a corpo, al netto di CNPAIA ed IVA di legge, è stato quantificato in complessivi € **494.480,45 (euro quattrocentonovantaquattromilaquattrocentottanta/45)**, di cui € **294.627,32** per il servizio principale ed € **199.853,13** di servizio opzionale.

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante non richiede l'indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il ribasso unico offerto in sede di gara verrà applicato sia all'importo della prestazione principale sia all'importo delle prestazioni opzionali.

L'importo posto a base di gara per il servizio opzionale è da ritenersi comprensivo anche delle attività di verifica e contabilizzazione che la D.L. potrà essere chiamata a svolgere in caso di revisione e/o compensazioni prezzi nel corso di vigenza del contratto dei lavori.

In merito, si specifica che come previsto dall'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo delle prestazioni poste a base del presente appalto è stato determinato in base alle attività da svolgere ed ai relativi oneri e costi, prendendo come riferimento i criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI - PERCENTUALI DI INCIDENZA - COMPENSI						
CATEGORIA / ID. OPERE	Classi e Categoria L. 143/49 (corrispondenza)	IMPORTO PRESUNTO	INCIDENZA (%)	LIVELLI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - COMPRESO 10% BIM		COMPENSO CALCOLATO
		DEI LAVORI SUL QUALE E' STATO CALCOLATO IL CORRISPETTIVO				
E.15	I/c	€ 1 041 240,00	32,93%	Progettazione PFTE	€ 41 020,04	€ 130 676,31
				Progettazione Esecutiva	€ 36 127,74	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 53 528,53	
S.03	I/g	€ 900 000,00	32,89%	Progettazione PFTE	€ 47 010,21	€ 130 535,71
				Progettazione Esecutiva	€ 32 625,32	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 50 900,18	
IA.01	III/a	€ 900 000,00	5,49%	Progettazione PFTE	€ 6 723,27	€ 21 786,02
				Progettazione Esecutiva	€ 6 464,70	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 8 598,05	
IA.02	III/b	€ 205 200,00	8,33%	Progettazione PFTE	€ 9 570,19	€ 33 042,33
				Progettazione Esecutiva	€ 10 073,88	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 13 398,26	
IA.03	III/c	€ 48 000,00	4,12%	Progettazione PFTE	€ 4 733,66	€ 16 343,55
				Progettazione Esecutiva	€ 4 982,79	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 6 627,10	
IA.04	III/c	€ 288 000,00	16,25%	Progettazione PFTE	€ 18 682,15	€ 64 502,55
				Progettazione Esecutiva	€ 19 665,40	
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 26 155,00	
TOTALE COMPENSI AL NETTO DELLE SPESE E ONERI			100,00%	Servizio principale	€ 237 679,35	€ 396 886,47
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 159 207,12	
PRESTAZIONI A DISCREZIONE - Prestazioni e servizi integrativi			2,63%	Servizio principale		€ 2 500,00
				Direzione Lavori e CSE opzionale	€ 2 500,00	
SPESE E ONERI ACCESSORI DEL SERVIZIO PRINCIPALE 23,96%				Servizio principale	€ 56 947,97	€ 95 093,98
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 38 146,01	
IMPORTO COMPLESSIVO				Servizio principale	€ 294 627,32	€ 494 480,45
				Servizio opzionale - DL e CSE	€ 199 853,13	

Tale importo è stato individuato sulla base di una stima dei relativi interventi, pari ad € 2.613.240,00 (importo lavori) comprensivi dei costi della sicurezza pari ad € 51.240,00.

L'importo a base di gara, a corpo, è altresì da intendersi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere, spesa, nolo, ammortamento, costi e tributi; pertanto, lo stesso è ritenuto remunerativo di ogni e qualsiasi attività.

In nessun caso l'Appaltatore potrà pretendere o addebitare, alla Stazione Appaltante, competenze e/o oneri accessori, neanche a titolo di rimborsi spese, e quanto dallo stesso sostenuto durante l'esecuzione del servizio.

Le spese e gli oneri accessori ricompresi nell'importo dell'appalto sono quantificate nel loro complesso in € 95.093,98 (euro novantacinquemila-novantatre/98), di cui € 38.146,01 (euro trentottomila-centoquarantasei/01) relativi al servizio opzionale.

Gli importi indicati devono intendersi al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge.

L'importo complessivo per i servizi tecnici e di progettazione oggetto del presente appalto, comprensivo delle opzioni, è articolato come segue:

Prestazione	Importo	Totale	Incidenza %
Fase progettazione PFTE	€ 127 739,52	€ 158 345,92	53,74%
Spese in fase progettuale	€ 30 606,40		
Fase progettazione Esecutiva	€ 109 939,83	€ 136 281,40	46,26%
Spese in fase progettuale	€ 26 341,57		
Totale contratto principale		294 627,32 €	100,00%
Fase di esecuzione	€ 161 707,12	€ 199 853,13	100,00%
Spese in Fase di esecuzione (opzionale)	€ 38 146,01		
Totale contratto opzionale		199 853,13 €	100,00%
Totale		494 480,45 €	

L'importo del contratto è fissato a corpo. Pertanto, il corrispettivo è imm modificabile in relazione alle prestazioni ed attività da rendere, e questo anche nel caso di eventuali variazioni (in più o in meno) sia dell'importo complessivo dei lavori (come discendente dal maggior dettaglio degli studi progettuali affidati) che degli importi relativi alle singole categorie e ID opere o per eventuali modifiche o novazioni delle stesse.

In considerazione **dell'utilizzo della metodologia BIM, il compenso è maggiorato del 10%** sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.13 al codice, come da determinazione dei corrispettivi in allegato al CTP.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, commi 15-bis, e dell'art. 108, comma 2 lett b), l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

Per i Servizi di Ingegneria e Architettura:

- per il 65% dell'importo a base di gara, come sopra determinato, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
- il restante 35% dell'importo a base di gara, come sopra determinato, può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E15- Edilizia.

6 REVISIONE PREZZI

La Stazione Appaltante si avvale qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio della facoltà di applicare le clausole di revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice così come integrato dal correttivo n. 209/2024, nonché seguendo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis ("Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi").

Tali clausole, ai sensi dell'art. 60 comma 2, non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto (e pertanto non costituiscono modifiche di cui all'art. 5 del Disciplinare)

e si attivano, nel caso di specie, per una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Resta inteso che quando l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, la Stazione Appaltante potrà invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 5, del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 3 lett b). In particolare, i predetti indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale (art. 60 comma 4).

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato con la seguente frequenza trimestrale. La variazione è calcolata come differenza tra il valore del citato indice ISTAT al momento della rilevazione e il valore del trimestre corrispondente al provvedimento di aggiudicazione.

7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del Dlgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto:

Importo complessivo	
(A) Importo a base di gara	€ 494.480,45
(B) Importo massimo del quinto d'obbligo (in caso di variazioni in aumento)	€ 98.896,09
Valore globale stimato	€ 593.376,54

Inoltre, la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario anche l'esecuzione delle prestazioni professionali opzionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e aggiornamento catastale, fermo restando quanto previsto dall'art. 114 comma 6 CCP. Resta inteso che laddove non dovesse procedersi al successivo affidamento dei servizi opzionali, l'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

N.B. Tale servizio sarà eventualmente avviato soltanto a seguito dell'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo. Al momento dell'avvio del servizio opzionale, i professionisti indicati dovranno preventivamente rendere apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico.

8 DURATA DELL'APPALTO

Per la Fase 1: il tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio dell'intera Fase 1, corrisponde a complessivi 180 giorni: articolati come specificato nel Capitolato.

Per la Fase 2 (opzionale): il tempo è coincidente con quello di esecuzione lavori.

Nel tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio progettuale sono esclusi i tempi per l'attività di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, i tempi per l'approvazione delle indagini o del progetto da parte degli Enti competenti ed i tempi della validazione.

La decorrenza dei termini inizierà con formale consegna ed avvio del servizio da parte del RUP (o DEC se nominato) o, se l'avvio del servizio fosse già contenuto nel contratto e contestuale alla sua firma, dalla data di stipula contrattuale.

Il predetto avvio del servizio, se non coincidente con la data di stipula del contratto, potrà essere impartito/comunicato all'appaltatore anche tramite PEC.

Si chiarisce che nei tempi per l'esecuzione del servizio sono ricompresi anche quelli necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti all'espressione dei citati pareri e per la concessione di autorizzazioni e nulla osta per la cantierabilità dell'opera.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali, è applicabile una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale relativo alla Fasi di riferimento, salvo il maggior danno.

L'importo delle penali non potrà superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo complessivo. Superato tale limite, la Stazione appaltante (S.A.) potrà risolvere il contratto d'appalto in danno all'appaltatore.

Fatta salvo la prima revisione del progetto, all'interno dei tempi indicati dal RUP, le successive revisioni dello stesso per non conformità/osservazioni non recepite/integrazioni, verranno conteggiate come giorni di penale.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il Progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione.

Sarà compito dell'Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, comprensivo degli allacci delle utenze.

9 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'artt. 65 e 66 del Codice.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 66 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera

- c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b)** le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c)** società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d)** i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e)** altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f)** i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g)** i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

In particolare, i consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e e), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice, sempre che l'Operatore economico non dimostri che

la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dagli artt. 97 e 68, comma 17 del Codice. L'inosservanza comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o Offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 65 del Codice per l'espletamento delle attività di indagini e studi prodromici, laddove l'Operatore economico intenda inserire nella Struttura operativa minima in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

10 REQUISITI

10.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 ("Codice") nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Impegno Etico e nel Patto di Integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel

FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono esclusi, inoltre, dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

11 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, i requisiti minimi di cui all'art. 66, comma 2 del Codice e dell'Allegato II.12, Parte V.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e) del Codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e 66, comma 1, lett. g), sono disciplinati dall'Allegato II.12 del Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), trattandosi di affidamento di un appalto di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi del novellato art. 67 co. 5 del D.Lgs 36/2023, I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 e dell'art. 67, comma 1 e 3 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di partecipazione di consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett.g) del Codice, i requisiti di cui all'art. 100, comma 3 del Codice devono essere posseduti sia dalle consorziate indicate quali esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti a pena di esclusione.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di Operatori economici (art. 65, comma 2, lett. f del Codice) sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non possano essere acquisiti d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente dovrà possedere a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) I requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, artt. da 34 a 39 del Codice. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli Operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12, Parte V (artt. da 34 a 39) per i seguenti soggetti:

- Professionisti singoli o associati (art. 34);
- Società di professionisti (art. 35);
- Società di ingegneria (art. 36);
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 37);
- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38);
- Raggruppamenti Temporanei (art. 39);

N.B. in caso di partecipazione nelle forme dell'aggregazione di rete, dovrà farsi riferimento ai medesimi requisiti previsti per i raggruppamenti temporanei.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In relazione ai requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b), per l'Operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3.

I professionisti che espleteranno a qualsiasi titolo le attività oggetto del presente appalto saranno personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'Offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

11.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, il gruppo di lavoro dovrà garantire la presenza di figure professionali minime come meglio descritto nel Disciplinare di Gara, e qui riproposte, che dovranno essere nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Ruolo	Requisiti
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A.
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo o in Architettura e l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A
Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico e attinente alle prestazioni richieste ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale (sez. A), in alternativa dovrà essere in possesso di Diploma tecnico ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale. Qualora il responsabile della progettazione impiantistica fosse uno per le varie discipline, dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139 per la progettazione antincendio.
Responsabile degli elaborati di con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Professionista esperto in sostenibilità ambientale (applicazione dei CAM; LCA, gestione ambientale)	Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, la cui esperienza sia basata su aspetti di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE
Professionista con qualifica di Geologo, responsabile dell'indagine geologica e geotecnica	Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale. <u>Tale prestazione professionale può essere subappaltata.</u>
Responsabile del processo BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze con esperienza nella progettazione in modalità BIM.
Responsabile della Direzione Lavori	Laurea (Quinquennale o Specialistica) e iscritto nel relativo Albo professionale – sez. A. La figura professionale del Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 e all'II.14 D. Lgs. n. 36/2023 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera.

La figura professionale del **Direttore dei Lavori** di cui all'art. 114 e all'II.14 D. Lgs. n. 36/2023 deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati rispetto all'opera e deve comunque essere distinto dal professionista che ricoprirà il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art 114 co. 4 del CPP.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:

- componenti di un eventuale RT;
- associati di un'associazione temporanea di professionisti;
- in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest'ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Il possesso di tali abilitazioni dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione.

Il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno **TRE professionisti distinti**. È possibile indicare un professionista per più prestazioni (ad eccezione di DL e CSE che devono essere soggetti distinti). Prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

N.B.: è possibile, in sede di procedura, indicare per la stessa prestazione più di un soggetto "addetto" ma con un unico "responsabile".

Si precisa che le attività relative al **geologo** (rif. Art. 6 comma 3 del All. I.7 del Codice e Rif. Parere MIT del 24//09/2024 n° 2828) potranno essere affidate in **subappalto**. In tale caso, dovrà essere espressamente indicata tale volontà di ricorrere al subappalto di tali attività nella domanda di partecipazione ovvero nel DGUE trattandosi di subappalto necessario.

Nota: qualsiasi variazione della Struttura Operativa Minima, intervenuta prima dell'avvio delle prestazioni o durante l'esecuzione delle stesse, deve essere comunicata alla SA entro **7 (sette)** giorni dall'avvenuta variazione, unitamente alla documentazione che attesti che i professionisti subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che essi siano interni al soggetto Aggiudicatario, non essendo permesse variazioni soggettive al di fuori dei casi disciplinati dalla legislazione vigente.

L'inadempimento di tale disposizione costituirà ipotesi di **risoluzione espressa** del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Struttura Operativa Minima può essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione dell'Aggiudicatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto Aggiudicatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

L'Aggiudicatario dovrà indicare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, **la persona fisica designata come responsabile rappresentante**

dell'Aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Agenzia del Demanio per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo. Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

L'operatore è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa.

Il *Coordinatore del Gruppo di Lavoro* dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a cadenza stabilita dal RUP presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio o presso il sito oggetto dell'appalto.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all' art. 101 del Codice - soccorso istruttorio, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

L'istituto di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'all'art 39 dell'Allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

12 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

una **copertura assicurativa** con massimale pari al 10% dell'importo delle opere e, pertanto, pari a **€ 261.324,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di copia conforme della polizza. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti a pena di esclusione.

13 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. c) e 11, ultimo periodo del Codice è richiesto:

- a) Aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari allo 0,4 del valore della medesima,

Cat./Id.Opere	Classi e Categoria L. 143/49 corrispondenza	IMPORTO PRESUNTO	INCIDENZA DELLA PRESTAZIONE (%)	COEFFICIENTE TRA: 0,40 e 0,80	IMPORTO LAVORI PER PRESTAZIONI SVOLTE
E.15	I/c	€ 1 041 240,00	32,93%	0,4	€ 416 496,00
S.03	I/g	€ 900 000,00	32,89%	0,4	€ 360 000,00
IA.01	III/a	€ 130 800,00	5,49%	0,4	€ 52 320,00
IA.02	III/b	€ 205 200,00	8,33%	0,4	€ 82 080,00
IA.03	III/c	€ 48 000,00	4,12%	0,4	€ 19 200,00
IA.04	III/c	€ 288 000,00	16,25%	0,4	€ 115 200,00
					€ 1 045 296,00

Per le categorie Edilizia (E) e Strutture (S) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dei servizi svolti sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Tale possibilità non è invece applicabile con riferimento ai servizi richiesti per la categoria IA.03 che non può ritenersi idonea a comprovare requisiti per servizi rientranti nelle categorie IA.02 e IA.01. Relativamente, invece, alla categoria ID Opere IA03, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo quando relative alla ID Opere IA04.

Per quanto concerne i servizi svolti dai singoli professionisti riuniti in precedenti RTP, la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale e dovrà essere evidenziata.

Si fa riferimento ai servizi svolti per le categorie e destinazioni funzionali indicate nella tabella sopra riportata. Il possesso del requisito verrà dichiarato compilando indicato nel DGUE e nella "Tabella di riepilogo dei requisiti speciali".

Il concorrente deve indicare accuratamente tutte le informazioni utili di modo che la stazione appaltante possa ricavare i dati necessari a confermare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti (descrizione del servizio svolto, individuazione delle classi e categorie, specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio, date di effettuazione, importo di dei lavori).

La successiva verifica del requisito avverrà, in sede di comprova, con le seguenti modalità/documenti, che dovranno essere inseriti nel FVOE a cura dell'Operatore economico:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnate dalle relative fatture quietanzate;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale, si fa riferimento ai serviti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

14 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli Operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete, ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui all'Allegato II.12, parte V del Codice devono essere posseduti da ciascun Operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'Allegato II.12, art. 39 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il suddetto requisito non si applica nel caso di professionista singolo o studio associato, per i quali è richiesta l'iscrizione del professionista al rispettivo Albo professionale.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito dei servizi analoghi, come sopra individuato, in relazione a ciascuna categoria ID Opere deve essere posseduto dal raggruppamento come di seguito indicato.

Il requisito in casi di RTI deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. In particolare, salva la dimostrazione del requisito mediante l'apporto di un unico servizio per importo lavori pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, i due servizi relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100, si applica quanto previsto all'art. 97 del Codice. Per quanto non previsto nel presente paragrafo in relazione ai soggetti di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

NOTA BENE: Per quanto concerne la figura del **Geologo** (salvo che non coincida con altre figure indicate nella precedente Tabella del Gruppo di lavoro al paragrafo), nella misura in cui venga associata alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 11.1 e 11.2, nonché gli altri requisiti di carattere generale.

15 INDICAZIONI ISUI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER I CONSORZI DI CUI AGLI ARTT. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) E 66, COMMA 1, LETT. G) DEL CODICE.

I consorzi di cui al presente paragrafo devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui all'Allegato II.12, parte V del Codice, devono essere posseduti nei termini di seguito indicati:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'Allegato II.12 al Codice;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici. Il suddetto requisito non si applica nel caso di professionista singolo o studio associato, per i quali è richiesta l'iscrizione del professionista al rispettivo Albo professionale.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono disciplinati dall'Allegato II.12 del predetto Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) i predetti requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi del novellato art. 67 co. 5 del D.Lgs 36/2023, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3, utilizzando requisiti propri ovvero

facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo in relazione ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 38 dell'Allegato II.12 al Codice.

16 AVVALIMENTO

È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per quanto previsto all'art. 104 del D.lgs.36/2023.

17 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

L'Aggiudicatario e il sub-Aggiudicatario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di garantire l'unitarietà della progettazione e di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di progettazione. Parimenti, stante il carattere personale dell'attività, non sono subappaltabili le prestazioni aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase della esecuzione. Sono invece subappaltabili le attività di supporto o prodromiche alla progettazione, ivi comprese quelle richieste per le indagini e studi conoscitivi nell'ambito morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc. (rif. Art. 6 comma 3 del All. I.7 del Codice) oltre al geologo (Rif. Parere MIT del 24/09/2024 n° 2828).

Tali attività possono essere subappaltate ma, a loro volta, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a cascata. Ciò in ragione sia dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, sia del fatto che le circostanze e le caratteristiche del servizio richiedono una gestione unitaria inconciliabile con il c.d. subappalto a cascata, il quale renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento dei diversi subcontraenti, rischiando di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto e la qualità della progettazione.

Nell'ipotesi in cui l'Operatore economico non intenda eseguire direttamente le prestazioni, dovrà dichiarare necessariamente la volontà di subappaltare indicando le prestazioni e la quota percentuale da subappaltare nel proprio DGUE – *Response.xml*.

N.B. In caso di subappalto necessario o qualificatorio, la mancata dichiarazione di subappalto nel "DGUE – Response.xml" costituisce causa di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione alla gara.

Trattandosi di subappalto finalizzato a ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica

che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, non autonomamente in possesso di tutti i predetti requisiti, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi le prestazioni per le quali non risulta qualificato.

Resta fermo che anche nell'ipotesi di subappalto necessario, come in quello ordinario, non è necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

In caso di ricorso al subappalto, come previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice, l'Appaltatore – ove non abbia diversamente indicato nella propria Offerta, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento - si obbliga a stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni che intervengano successivamente.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti l'Appaltatore, come previsto dall'art. 119, comma 2 bis del Codice, dovrà obbligatoriamente inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice stesso

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

A norma del novellato art. 67 del Codice, i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della S.A. L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si rinvia alla normativa vigente e al Capitolato.

18 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1, del Codice, pari al 2%, dell'importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, e precisamente di importo pari ad **€ 4.796,48** (2% del valore per i servizi opzionali pari a € 199.853,13 maggiorati nella misura del 20% ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 pari a 239.823,76 €). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca d'Italia - Tesoreria di Venezia - IBAN:

IT76A0100003245224400000001 - nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. codice IPA: NDA601 su un numero massimo di sei caratteri;
- III. codice CIG: inserire il CIG BB5973BB8A per il quale si partecipa, su un numero massimo di 15 caratteri;
- IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione)

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

19 SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara, il sopralluogo sul compendio **non** è previsto.

20 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

21 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2026 pena l'irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla

dimensione massima di 14 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

21.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica.**

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disagi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. VI "manifestazione di interesse alla rettifica ex art. 101

co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica o l'Offerta economica.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Disciplinare e per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.VII "istanza di rettifica ex art. 101 co. 4", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Disciplinare o nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 21.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

23 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (singolo operatore, consorzio, RTP, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTP, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
- A. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- B. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

indicare:

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 34 dell'all. I.7 del D.lgs. 36/2023 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);
- (*in caso di **consorzi stabili** che non partecipano in proprio*) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;

- *(in caso di **RT sia costituiti che costituendi**)* la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- *(in caso di **RT costituendi**)* di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e dichiarare:

(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto dall'allegato II.12 del Codice di essere in possesso dei titoli di studio nonché di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, specificando il titolo di studio e indicando gli estremi delle iscrizioni agli albi di riferimento *(indicare titolo di studio, numero e anno di iscrizione, abilitazione posseduta)*;

(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 38 dell'allegato II.12, il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 11.2 e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;

(nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto dall' art. 39 dell'allegato II.12 i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio).

ovvero, in alternativa

di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante; di ritenere remunerativo l'importo dei servizi oggetto del presente affidamento calcolato dalla S.A., preso atto e tenuto conto:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione del servizio;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo:

https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/Trasparenza/Trasparenza_2/2015-06-24_Codice-etico_def_CdG.PDF e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura,

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

di prestare, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice dei contratti, il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo;

La **domanda di partecipazione** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

23.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ciascun operatore economico concorrente è chiamato a compilare la “Response.xml” del DGUE sulla base della Request.xml predisposta dalla Stazione Appaltante (allegato II), procedendo come di seguito indicato.

- a) Accedere all'**applicativo M-DGUE** disponibile al seguente link:
<https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>;
- b) Accedere al servizio di compilazione dei dati;
- c) Selezionare la modalità di compilazione come operatore economico e, successivamente, cliccare su “*Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)*”;

- d) Caricare il file "Request.xml" (richiesta di DGUE) precompilato dalla Stazione Appaltante, come
- e) allegato agli atti di gara (allegato II);
- f) Compilare i campi pertinenti con i dati richiesti;
- g) Terminata la compilazione dei dati, cliccare su "Esportare" per generare il file "Response.xml" e salvarlo sul PC;
- h) Sottoscrivere la "Response.xml" del DGUE con firma digitale del legale rappresentante, conservando il formato .xml (con la firma XAdES ovvero lo standard per la sottoscrizione elettronica dei documenti in formato XML);
- i) Il file "Response.xml" sottoscritto dovrà essere ricaricato nella sezione documentazione da
- j) reinviare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta dalla S.A.;
- k) Contestualmente al download della "Response.xml" è possibile scaricare anche il file in formato .pdf. Per agevolare la lettura del documento, si chiede agli operatori economici di trasmettere anche il documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente.

Istruzioni operative sull'utilizzo dell'applicativo M-DGUE sono disponibili anche al seguente link: <https://agenziad...>

La "Response.xml" del DGUE deve essere compilata in tutte le sezioni pertinenti e trasmessa: dal singolo operatore economico;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai consorziati che prestano il requisito;
- dall'impresa ausiliaria.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto specificato nel Comunicato del MIT, prot. n. 6212 del 30 giugno 2023, relativo alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE)".

Si evidenzia che **in caso di ricorso al subappalto** è richiesta la compilazione della **Parte II, sezione D**, del DGUE. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. A tal fine, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato

23.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023 (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo codice in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- in caso di società in nome collettivo: soci amministratori e direttori tecnici;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico e socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui sopra;
- in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;

- II. (per i professionisti associati):

dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

- III. (per le società di professionisti):

- dati identificativi e requisiti (*estremi di iscrizione ai relativi albi professionali*) dei soggetti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

- IV. (per le società di ingegneria):

- il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36, commi 5 e 6, dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

- V. di aver preso visione e accettato l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;

- VI. di accettare l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 riportata nella dichiarazione in questione.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda.

23.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, in aggiunta ai documenti di cui ai paragrafi. precedenti, allega:

- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo**;
- (per tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE), la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio **dell'informazione antimafia**. N.B. Trattandosi di una dichiarazione che sarà utilizzata soltanto in caso di aggiudicazione, la cui richiesta in fase di gara è funzionale a garantire il tempestivo avvio delle verifiche di legge, la mancanza della stessa non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato III). L'allegato in questione dovrà essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE**;
- Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi debitamente compilata secondo il modello fornito dalla SA e sottoscritta digitalmente nelle modalità previste per le modalità della domanda di partecipazione

23.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

24 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, la **BUSTA B "OFFERTA TECNICA"**, che dovrà **contenere** a pena di esclusione, i seguenti documenti sottoscritti digitalmente da tutti il/i legale/legali rappresentante/rappresentanti del concorrente o del/i soggetto/i munito/i di specifici poteri, pena la mancata assegnazione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice:

- Documentazione a comprova del pagamento del contributo ANAC (non a pena di esclusione)
- Modello Struttura del concorrente per la verifica delle firme dell'offerta tecnica, come da allegato (non a pena di esclusione).
- Documenti **“CRITERIO A” – PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA**
- Documenti **“CRITERIO B” - CARATTERISTICHE TECNICO-METODOLOGICHE DELL’OFFERTA**
- Documenti **“CRITERIO C” – CRITERI PREMIANTI**

secondo quanto di seguito descritto.

condizione o alternative.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 23.1.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA		Criteri	Obbligo	Documentazione da produrre
1	Struttura del concorrente per la verifica delle firme dell'offerta tecnica		Sì a pena di esclusione	verifica firme (format allegato)
2	“Criterio A” – Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico – Scheda A1 – esperienza del concorrente nella verifica di interventi assimilabili a quello in oggetto svolti e conclusi nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando di gare	A1	SI	Scheda A1 (format allegato) 2 A4+2 A3
3	“Criterio A” – Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico – Scheda A2 - Esperienza del concorrente in materia di gestione informativa, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale	A2	SI	Scheda A2 (format allegato) 2 A4+2 A3
4	“Criterio B” – Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta – Scheda B1 – Esperienza del concorrente relativa all'organizzazione del gruppo di lavoro e degli strumenti in dotazione (Software e attrezzature)	B1	SI	Scheda B1 (format allegato) 3 A4+3 A3 e curricula (max 2 A4 ognuno)
5	Criterio B” – Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta – Criterio B2 – Modalità di svolgimento del servizio nella fase progettuale e di esecuzione	B2	SI	Relazione metodologica 6 A4+6 A3

6	Offerta di gestione informativa (OGI) redatta secondo il template BIMSO Specifica Operativa	B3	SI	VEV0006-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001
7	“Criterio C” – Certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34	C1 (criterio premiante)	NO	Scheda C (format allegato) e copia certificazione
8	“Criterio C” – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs, 198/2006, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022	C2 (criterio premiante)	NO	Scheda C (format allegato) e copia certificazione
9	“Criterio C” - Certificazione rilasciato da un ente accreditato, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 del soggetto referente	C3 (criterio premiante)	NO	Scheda C (format allegato) e copia certificazione
10	“Criterio C” – Analisi LCA/LCC	C4 (criterio premiante)	NO	Scheda C (format allegato)
10	Eventuale copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice.		NO	

Le schede descrittive succitate (A1, A2, B1, C) e riportate al paragrafo 26.2, **non dovranno superare le pagine indicate sopra** dattiloscritte in formato A4 e carattere Arial 12, interlinea singola, Per pagina si intende facciata, pagina e facciata sono sinonimi.

La Relazione descrittiva al punto B2 **non dovrà superare le 6 pagine** dattiloscritte in formato A4 e carattere Arial 12, interlinea singola, Per pagina si intende facciata, pagina e facciata sono sinonimi.

Alle schede e alla relazione, potranno essere aggiunti degli elaborati in formato A3, **in numero non superiore a quanto indicato nella tabella sopra riportata**. Tali elaborati potranno riportare annotazioni grafiche e/o fotografiche, disegni, foto come ad esempio una vista satellitare/aerea del bene, planimetrie ritenute significative ed esplicative della complessità del bene ecc.. che il concorrente ritiene idonee a rappresentare il servizio seguito. Pertanto, qualora in suddetta scheda fossero presenti annotazioni descrittive, queste non verranno prese in considerazione dalla Commissione.

CRITERIO “A” - Professionalità e adeguatezza dell’Operatore economico

Schede descrittive per ogni sub-criterio riguardanti incarichi di architettura e ingegneria svolti ed affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare, soprattutto di interventi di:

- Progettazione/DL architettonica, strutturale e impiantistica ad uso caserma o similare;
- efficientamento energetico;

I predetti temi, come sopra descritti, rappresentano i sub-criteri di valutazione di cui si dirà in maniera più dettagliata nel seguito del presente disciplinare.

Gli incarichi descritti non dovranno eccedere, per ogni sub-criterio di valutazione, il numero di UNO (1) servizio svolto dal concorrente in ambito affine a quello richiesto nei sub-criteri. Si precisa che l'O.E. potrà presentare un unico SERVIZIO, purché lo stesso soddisfi tutte le tematiche di cui sopra.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta in numero superiore a quanto sopra indicato, ovvero non conforme a quanto richiesto, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Si precisa che per servizio espletato si intende: un servizio già reso e approvato nel caso di progettazione, un lavoro per il quale è stato emesso CRE ovvero collaudo. Dovranno quindi essere fornite, a questa Agenzia, **la certificazione** di attestazione dell'esecuzione del servizio rilasciata e sottoscritta dal Committente/ S.A./RUP o certificati di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dell'opera o ogni altro documento ufficiale che attesti la conclusione del servizio.

L'O.E. dovrà quindi essere in grado, in fase di verifica dei requisiti, di dimostrare con idonea documentazione il servizio espletato.

La prova dei servizi espletati e relativi al Criterio A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi, rilasciati da committenti pubblici e/o privati o, in alternativa, contratti corredati da fatture delle prestazioni rese quietanzate o corredate dai relativi bonifici a saldo delle fatture emesse o certificati di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dell'opera o ogni altro documento ufficiale che attesti la conclusione del servizio.

Non verranno accettate le autodichiarazioni dell'O.E. in sostituzione delle certificazioni richieste in fase di comprova dei requisiti.

“CRITERIO B” - RELAZIONE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Una relazione tecnico - metodologica sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, che nel tener conto di quanto previsto nel Capitolato tecnico prestazionale e nel DIP, sviluppi ed articoli la propria offerta in ragione delle tematiche, indicate nei criteri di valutazione, che permettano di verificare:

1. l'organizzazione del gruppo di lavoro e dotazioni che verranno impiegate per lo svolgimento del servizio;
2. le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico nella fase di progettazione e di esecuzione in particolare la metodologia di analisi dei CAM e degli Obiettivi ESG e di resilienza ai cambiamenti climatici, nonché alla durabilità, manutenibilità e reversibilità degli interventi (CAM 2025), e la valutazione ESG dell'Agenzia come meglio riportati nel Capitolato;
3. la proposta sulla gestione del processo informativo;

A corredo della relazione sarà redatta la propria **Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, sulla base del template in allegato (All. VEV0006-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001), che farà riferimento al sub-criterio di valutazione **B3**.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i *curricula* dei professionisti (max. 2 facciate A4 per ciascun professionista, con formattazione libera) facenti parte del gruppo di lavoro. Si specifica che, i *curricula*, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati.

La mancata allegazione di tutti o parte dei curricula dei professionisti facenti parte del Gruppo di lavoro inciderà unicamente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione B. 1 "Organizzazione del gruppo di lavoro e dotazione impiegata" ed in particolare la "specificità competenza ed esperienza dei componenti del gruppo di lavoro".

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica – metodologica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di pagine prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

L'offerta tecnica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 23.1

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le eventuali parti dell'offerta coperte da eventuale segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La mancata indicazione di eventuali parti coperte da segreto, e fermo quanto già sopra specificato, non potrà essere eccepita dall'O.E. quale violazione del divieto di divulgazione dell'informazione coperta da segreto. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

"CRITERIO C" – CRITERI PREMIANTI (CAM – SOSTENIBILITÀ)

L'offerta dei criteri premianti da parte dell'O.E. non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara né per l'esecuzione dell'appalto, con l'unico effetto che nel caso di mancata proposta, l'O.E. non vedrà attribuirsi alcuna preferenza e il relativo punteggio.

Tali eventuali servizi e qualificazioni aggiuntive proposte, se accettati dalla stazione appaltante, vincoleranno contrattualmente l'O.E. aggiudicatario alla esecuzione dei medesimi, senza che da ciò ne possa derivare alcun onere o spesa aggiuntiva a carico della medesima stazione appaltante.

In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

- C.1. - Certificazione ISO 9001
- C.2. - Parità di genere
- C.3. - Competenza tecnica esperto CAM
- C.4. - Analisi LCA/LCC

Per i criteri quantitativi C.1. e C.2. si specifica che tutti i concorrenti, in forma singola o associata (ivi compresi tutti i componenti dell'eventuale raggruppamento) debbono essere qualificati. Le certificazioni devono essere possedute alla data di presentazione dell'offerta; in

caso di consorzio stabile, la certificazione di qualità deve essere posseduta dal consorzio direttamente o tramite la consorziata esecutrice dovranno essere fornite le certificazioni relative. Per tali criteri dovrà essere presentata copia conforme del certificato:

- Per il certificato di qualità ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
- Per il certificato di parità di genere dimostra il possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata con riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 di sistema di gestione per la parità di genere, rilasciato da un organismo accreditato secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 (sub criterio B.8).

Per il criterio C.3., come riportato dal DM 24 novembre 2025 (CAM) ai paragrafi 2.6.1 e 2.6.2 potrà essere assegnato il punteggio relativo nei seguenti casi:

- Presentazione del CV con allegata documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili del Responsabile CAM. Per progettazione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico si intendono edifici, con collaudo tecnico-amministrativo positivo, nei quali sono stati applicati i Criteri Ambientali Minimi, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016; per quanto riguarda i progetti di edilizia pubblica, la documentazione deve contenere gli estremi del rapporto conclusivo di verifica della progettazione ai fini della validazione ai sensi dell'articolo 42 "Verifica della progettazione" del Codice, da cui risulti la conformità del progetto ai CAM edilizia, a partire dal D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016" o altra documentazione tecnico-amministrativa da cui possa determinarsi la applicazione dei CAM (Determina di approvazione di progetto, Collaudo o certificato di regolare esecuzione etc.).
- il certificato del Responsabile CAM, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone", attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile. Schede descrittive per ogni sub-criterio riguardanti incarichi di architettura e ingegneria svolti ed affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare, soprattutto di interventi di:

Per il criterio C.4., l'operatore economico dovrà proporre di approntare uno studio LCA e LCC nella progettazione esecutiva (è da norma previsto per il PFTE, ai sensi del D.Lgs 36/2023 allegato I.7, una stima della valutazione del ciclo vita dell'opera in ottica di economia circolare) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi LCA e uno studio LCC semplificati, nelle modalità descritte al par. 1.3.2 della normativa CAM, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica

approvato. In caso di aggiudicazione dell'appalto per servizi di progettazione, l'operatore economico dovrà riferirsi allo studio LCA-LCC allegato al PFTE, per dimostrare il miglioramento della proposta progettuale. Lo studio LCA dovrà dimostrare che la soluzione migliorativa determina una riduzione di almeno il 10% rispetto alla soluzione di partenza, valutata rispetto ai tre indicatori di riferimento e in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" e, nei casi previsti, lo studio LCA sviluppato in fase esecutiva, dovrà essere sottoposto a critical review.

Precisazioni sull'Offerta Tecnica

La Commissione di gara:

- non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate;
- non sono computati gli indici e i sommari, le copertine;
- non sono computati gli allegati prescritti.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente tabella;
- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.

L'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla già menzionata Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Si ricorda che è facoltà dei concorrenti allegare all'offerta copia aggiuntiva della documentazione di offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da riservatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del codice.

Qualora il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà precisare le motivazioni che giustificano in concreto la riservatezza delle parti oscurate, argomentando in modo approfondito e congruo la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, senza limitarsi ad affermazioni indimostrate. Nella comunicazione di aggiudicazione la Stazione Appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento indicate dagli

operatori economici ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del codice. Tali decisioni potranno essere impugnate ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del codice l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione di cui sopra. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di inoltrare segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 13, del codice, nell'ipotesi di reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

25 CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica e temporale (<i>generata dal sistema</i>)	Economica

L'offerta economica e temporale è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- la “**Offerta Economica**”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- Ribasso percentuale (reso in cifre) - sull'importo dei SIA ribassabile (pari al 35% dell'importo totale dei SIA comprensivi dei servizi opzionali) **€ 173.068,16** (SIA 35% del servizio principale € 103.119,56 + SIA 35% opzionali € 69.948,60);

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 23.1.

26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

26.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 5, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del

Codice sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
A)	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive (Punto A dell'O.T.)	Qualitativa	10
B)	Caratteristiche tecnico-metodologiche dell'offerta	Scheda descrittiva e Relazione (Punto B dell'O.T.)	Qualitativa	62
C)	Criteri Premianti	Certificati e Scheda (Punto C dell'O.T.)	Tabellare	18
D)	Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara	Offerta economica	Quantitativa	10
TOTALE				100

26.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell'offerta di ciascun concorrente è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, nella colonna "SUB PESI QUALITATIVI" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con "SUB PESI QUANTITATIVI" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in maniera tabellare.

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA		SUB PESI (max) QUALITATIVI	SUB PESI (max) TABELLARI	PESO MAX
A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A.1	Servizi espletati di progettazione /DL, preferibilmente di nuova costruzione, di progetti analoghi a quello oggetto di intervento.	Pa ₁ = 5	-	

A.2	Servizi espletati di progettazione/DL preferibilmente con metodologia BIM, riguardanti l'efficientamento energetico su edifici analoghi a quello oggetto di intervento.	Pa ₂ = 5	-	Pa _{max} = 10
B) CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
B.1	Organizzazione del gruppo di lavoro, modalità di esecuzione e dotazioni	Pb ₁ = 10	-	Pb _{max} = 62
B.2	Modalità di svolgimento del servizio nella fase progettuale e di esecuzione	Pb ₂ = 42	-	
B.3	Piano di Offerta Informativa	Pb ₃ = 10	-	
C) CRITERI PREMIANTI DELL'OFFERTA				
C.1	Punteggio premiante Certificazione ISO 9001		Pc ₁ = 3	Pb _{max} =18
C.2	Punteggio premiante parità di genere		Pc ₂ =3	
C.3	Competenza tecnica esperto CAM		Pc _{3A} = 3+ Pc _{3B} = 3 (i due punteggi sono sommabili)	
C.4	Punteggio premiante analisi LCA/LCC		Pc ₂ = 6	

Il Criterio A “Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico” – Massimo 10 punti si articola in due (2) sub-criteri secondo la seguente distinzione:

A)	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA CRITERIO QUALITATIVO - Metodo a punteggio -
Le informazioni di seguito elencate sono elementi che concorrono alla valutazione delle offerte da parte dei Commissari. Gli incarichi descritti non dovranno eccedere, per ogni sub-criterio di valutazione, il numero di UNO (1) servizio svolto dal concorrente in ambito affine a quello richiesto nei sub-criteri. Per ognuno dei servizi descritti, all'interno di ciascuna scheda, dovranno essere indicati: • L'inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento; • I dati generali riferiti alla Amministrazione/Committenza, oggetto dell'incarico, la data di inizio affidamento dell'incarico e conclusione del servizio, gli estremi di approvazione e/o validazione (per la progettazione) e collaudo (per la direzione lavori), il RUP ed i suoi riferimenti (contatti); • I dati dell'incarico con l'indicazione della tipologia di servizio (es: i livelli di progettazione conseguiti, la finalità);	

- l'importo del servizio e l'indicazione delle Categorie e ID Opere con i relativi importi dei lavori cui si riferiscono; <u>qualora il servizio sia stato eseguito in RTP, indicare la tipologia, l'ID Opere e la quota del servizio svolto dal concorrente;</u> - I dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. di piani, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture			
A)	SUB-CRITERIO	DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI max
A.1	Servizi espletati di progettazione/DL, preferibilmente di nuova costruzione di progetti analoghi a quello oggetto di intervento.	<u>Descrizione.</u> L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita nell'espletamento di servizi di progettazione/DL riguardanti interventi possibilmente di nuova costruzione espletati su edifici con volumetria, tipologia e destinazione d'uso caserma o simile. <u>Criteri di valutazione.</u> Per essere valutati i servizi dovranno essere conclusi. Saranno apprezzati maggiormente: - i servizi espletati su edifici a destinazione d'uso caserma dei carabinieri; - i servizi espletati su edifici di nuova costruzione previa demolizione di fabbricati esistenti all'interno dell'area di progetto; - Classe uso IV; - i servizi espletati su edifici di consistenza simile a quella della presente trattazione (volume 3.000 mc ca., livelli n. 2, superficie lorda 1.100 mq ca.) e in un contesto urbano simile;	Pa1 = 5
Documentazione da produrre		Scheda A1 (max 2 A4 + max 2 A3)	
A.2	Servizi espletati di progettazione/DL preferibilmente con metodologia BIM, riguardanti l'efficientamento energetico su edifici analoghi a quello oggetto di intervento.	<u>Descrizione:</u> L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita nell'espletamento di servizi di progettazione/DL nell'applicazione di strategie volte alla riduzione dell'impatto ambientale espletati su edifici con volumetria, tipologia e destinazione d'uso simili a quelle di riferimento del compendio oggetto del presente servizio. <u>Criteri di valutazione:</u> Saranno apprezzati maggiormente (nel caso di edifici esistenti riportare la classe energetica pre e post-intervento): - esperienza in progetti di edifici a energia quasi zero o interventi di rigenerazione urbana sostenibile, attraverso l'uso di materiali riciclati o naturali, certificati secondo le etichette ambientali (EPD, ReMade in Italy, ecc.) - comprovata esperienza nello sviluppo di analisi LCA/LCC su edifici di consistenza simile a quella	Pa ₂ =5

		della presente trattazione e in un contesto urbano simile. - i servizi svolti in modalità BIM; - i livelli di servizio espletati, privilegiando quelli dove sono stati svolti tutti i livelli di progettazione; - i servizi espletati su edifici di consistenza simile a quella della presente trattazione (<i>volume 3.000 mc ca., livelli n. 2, superficie lorda 1.100 mq ca.</i>) e in una zona climatica simile;	
Documentazione da produrre		Scheda A2 (max 2 A4 + max 2 A3)	
PESO MASSIMO (Pa)			Pa=10

Criterio B” – Relazione tecnico metodologica dell’offerta – Massimo 62 punti si articola in tre (3) sub-criteri secondo la seguente distinzione:

B) CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL’OFFERTA ED EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI – Metodo a punteggio -			
La relazione dovrà approfondire e illustrare le tematiche indicate nei presenti sub-criteri. Si precisa che l’offerta formulata e le previsioni in essa contenuta, dovrà essere congruente con il costo stimato per l’esecuzione dell’opera. In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:			
SUB-CRITERIO		DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI max
B.1	Organizzazione del gruppo di lavoro, modalità di esecuzione e dotazioni	<u>Descrizione:</u> L’O.E. dovrà illustrare l’Organizzazione del gruppo di lavoro, le modalità di esecuzione e le dotazioni che si intendono utilizzare per l’espletamento del servizio. <u>Criteri di valutazione:</u> Saranno valutate migliori le composizioni dei gruppi di lavoro che assicurino il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, attraverso le professionalità, gli strumenti e le competenze messe a disposizione. Saranno maggiormente apprezzate le offerte dalle quali si potranno evincere: - nel gruppo di lavoro presentato, l’individuazione dei professionisti, comprensivo del Responsabile e Coordinatore delle discipline, messi a disposizione per la commessa, esplicitando per le <u>diverse competenze ed esperienze</u> (almeno 2 esempi di incarichi e lavori	Pb1 = 10

		eseguiti con relativi importi più rappresentativi) con <u>relativa formazione come da SCHEDA B1</u>, allegando altresì i curricula professionali che meglio specificano la sintesi di quanto sopra indicato. - la presentazione dei software e degli strumenti digitali in dotazione, che si intendono utilizzare nonché delle eventuali attrezzature e strumentazioni messe a disposizione, evidenziando le modalità di applicazione di tali strumentazioni e software nell'ambito interoperabilità, gestione informativa e qualità dei risultati.	
	Documentazione da produrre	Scheda B1 (max 3 A4 + max 3 A3) + curriculum vitae (per i cv format libero e max 2 A4 ognuno)	
B.2	Modalità di svolgimento del servizio nella fase progettuale e di esecuzione	<u>Descrizione:</u> L'O.E. dovrà illustrare le modalità di pianificazione e svolgimento del servizio sia durante la fase progettuale, sia in quella esecutiva, finalizzata a garantire la qualità, l'efficacia e l'adeguatezza della prestazione offerta. <u>Criteri di valutazione:</u> La commissione valuterà nel dettaglio, le procedure organizzative che l'O.E. intende sviluppare/adottare durante lo svolgimento del servizio, considerando/valutando maggiormente: <u>-in fase di progettazione:</u> a) la descrizione delle modalità di presentazione delle diverse fasi progettuali, in termini di rappresentazione, mediante l'utilizzo di tavole grafiche, render e visualizzazioni tridimensionali delle soluzioni progettuali, finalizzate a illustrare in modo chiaro ed efficace alla Committenza e all'Amministrazione futura usuaria le proposte progettuali; b) la frequenza temporale degli aggiornamenti che illustrino periodicamente i progressi dei vari step progettuali, il tutto ciò al fine di coinvolgere e rendere edotti e informati i soggetti interessati all'operazione ed eventualmente recepire ulteriori indicazioni/osservazioni work-in progress prima delle stesure definitive;	Pb2 = 42

		c) la descrizione delle scelte progettuali e delle fasi del processo progettuale in cui si realizza l'adozione di tecnologie avanzate e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica, dimostrando la compatibilità dell'intervento con il contesto mediante l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e a basso impatto ambientale, valutati in un'ottica di economia circolare, durabilità e reversibilità, nonché di riduzione degli impatti lungo il ciclo di vita dell'opera. <u>-in fase di esecuzione:</u> d) la descrizione di proposte finalizzate all'organizzazione del cantiere con particolare attenzione: demolizione della caserma esistente, carico/scarico e movimentazione merci e mezzi, vista la prossimità alla viabilità pubblica, nonché proposte finalizzate alla mitigazione delle interferenze del cantiere (impatto visivo, acustico ecc.) con il contesto urbano; e) la presentazione di modelli di comunicazione (bozze verbali, bozze di Disposizione di Servizio, ecc. ovvero utilizzo di piattaforme digitali, ecc.) efficaci, in grado di creare un canale diretto tra S.A e i progettisti, che garantisca al contempo il rispetto dei tempi assegnati e la qualità della commessa f) Organizzazione e articolazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, con indicazione delle figure professionali coinvolte e delle relative responsabilità, nonché dei controlli e delle attività previste per le principali lavorazioni, corredate da una scansione temporale dei monitoraggi	
Documentazione da produrre		Relazione descrittiva (max 6 A4+ max 6 A3)	
B.3	Offerta di Gestione Informativa	<u>Descrizione:</u> Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive. IMPORTANTE: l'intero documento non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni delle MS/SM e dalla SPECIFICOGI. Non verranno ritenute migliorative le modifiche sostanziali alla codifica, ai parametri o offerte di ACData alternativi ad upDATE.	P_{b3} = 10

	L'ogl, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere massimo di 30 pagine (compresi allegati che devono comporre un unico file). I Professionisti dovranno compilare il Template messo a disposizione della Stazione Appaltante, anche implementandolo laddove necessario, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita i seguenti punti: - i ruoli; - i processi; -le metodologie di modellazione, coordinamento e verifica; - il contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale <u>Criteri di valutazione:</u> saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno puntualmente metodologia e approccio per le attività oggetto del servizio, con particolare riferimento alla loro adeguatezza al servizio da svolgere riguardo: • struttura operativa e professionalità coinvolte. La struttura dovrà essere adeguata alla complessità del servizio. Particolarmente apprezzate saranno le figure coinvolte che dimostrino di avere esperienze pregresse (BIM Manager, BIM Coordinator, ecc.) e che siano in possesso di Certificazioni rilasciate da organismi accreditati per professionisti e/o organizzazione; • strumenti di modellazione, coordinamento e verifica. Particolarmente apprezzate le offerte che proporranno la verifica del modello rispetto agli standard minimi (Bim Validation), e che propongano il controllo delle interferenze geometriche tra tutti i modelli (Clash detection modello architettonico, impiantistico e strutturale) e la verifica di conformità dei parametri contenuti nel modello alle normative e codici di riferimento (Code checking); • bozza della codifica elaborati che intende produrre. Particolarmente apprezzati dalla commissione saranno i concorrenti che presenteranno una prima bozza della codifica degli elaborati che intende produrre. Il concorrente dovrà in concreto presentare alla Commissione un esempio applicando i codici e le codifiche come presenti nel modello dell'Agenzia, simulando un primo elenco elaborati, eventualmente indicando almeno 3 elaborati per ogni gruppo	
--	--	--

	(coordinamento fabbricato, documenti architettonici, strutturali, BIM, ecc..), nominando i file con il codice bene e la codifica così come poi verranno nominati e caricati i file nella piattaforma AcDat dell'Agenzia del Demanio.	
Documentazione da produrre	VEV0006-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001	
PESO MASSIMO (Pb)		Pb=62

Criterio C'' – Criteri Premianti – Massimo 18 punti si articola in quattro (4) sub-criteri secondo la seguente distinzione:

C) CRITERI PREMIALI CRITERIO QUALITATIVO - QUANTITATIVO - Metodo a punteggio -		
<u>L'offerta dei criteri premiali da parte dell'O.E. non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara né per l'esecuzione dell'appalto, con l'unico effetto che nel caso di mancata proposta, l'O.E. non vedrà attribuirsi alcuna preferenza.</u> Tali eventuali servizi e qualificazioni aggiuntive proposte, se accettati dalla stazione appaltante, vincoleranno contrattualmente l'O.E. aggiudicatario alla esecuzione dei medesimi, senza che da ciò ne possa derivare alcun onere o spesa aggiuntiva a carico della medesima stazione appaltante. In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:		
SUB-CRITERIO		SUB PESI max
C.1	Punteggio premiante Certificazione ISO 9001 Descrizione: attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che adotta un sistema di gestione della qualità conforme alla norma internazionale Criteri di valutazione: sarà valutato il possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34.	P_{C1} = 3

		Si specifica che almeno uno dei concorrenti, in forma singola o associata (ivi compresi tutti i componenti dell'eventuale raggruppamento) debbono essere qualificati. La certificazione di qualità deve essere posseduta alla data di presentazione dell'offerta; in caso di consorzio stabile, la certificazione di qualità deve essere posseduta dal consorzio direttamente o tramite la consorziata esecutrice; la certificazione deve essere in corso di validità e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	
	Documentazione da produrre	- Scheda C - Copia della Certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34	
C.2	Punteggio premiante parità di genere	Descrizione: attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra il possesso della certificazione di parità di genere Criteri di valutazione: sarà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra il possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata con riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1	P_{C2} = 3
	Documentazione da produrre	- Scheda C - Copia della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs, 198/2006, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022	
C.3	Competenza tecnica esperto CAM	Descrizione: attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra competenza tecnica in ambito di edilizia sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico	P_{C3} = 6

		<u>Criteri di valutazione:</u> sarà attribuito un punteggio premiante come di seguito riportato: - 3 punti se l'O.E presenta il CV del soggetto referente con allegata documentazione a comprova dell'esperienza pregressa riferita a progetti di edifici sostenibili; - 3 punti se l'O.E allega copia della certificato rilasciato da un ente accreditato, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 del soggetto referente <u>Se sussistono entrambe le prove i punteggi verranno sommati dalla Commissione</u>	
	Documentazione da produrre	- Scheda C - Presentazione CV con allegata attestazione esperienza (estremi del rapporto conclusivo di verifica, determina di approvazione di progetto, collaudo o certificato di regolare esecuzione etc.) - Copia certificazione rilasciata da un Ente accreditato, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 del soggetto referente	
C.4	Punteggio premiante analisi LCA/LCC	<u>Descrizione:</u> attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare nello sviluppo della progettazione esecutiva (LCA è dovuto per D.Lgs 36/2023 per lo sviluppo del PFTE) un'analisi LCA e uno studio LCC semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto PFTE, in conformità ai criteri 1.3.2 e 2.6.3 del DM CAM del 24/11/2025. <u>Criteri di valutazione:</u> sarà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che intende sviluppare nel progetto esecutivo entrambe le analisi LCC e LCA.	P_{C4} = 6
	Documentazione da produrre	Scheda C	
PESO MASSIMO (Pc)			Pc=18

26.3 RIBASSO PERCENTUALE UNICO DELL'OFFERTA: MASSIMO 10 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico percentuale da applicarsi al solo importo SIA ribassabile, pari a **€ 173.068,16**. Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante, da un punto di vista meramente economico.

Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, a seguito dell'applicazione del ribasso, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione.

Il punteggio relativo agli importi ribassati offerti verrà calcolato sulla base del peso pari a 10 punti.

Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre, non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

27 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

27.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi della colonna "SUB PESI QUALITATIVI" della tabella riportata al paragrafo 26.2, cui è assegnato un punteggio discrezionale, un coefficiente variabile tra 0 e 1, tra quelli di seguito elencati.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così avverrà sulla base di un giudizio discrezionale espresso sulla seguente scala di valutazione:

- il coefficiente pari a 0,00 in caso di proposta/risposta nulla o irrilevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi;
- il coefficiente pari a 0,20 in caso di proposta/risposta giudicata insufficiente: la soluzione proposta non presenta aspetti adeguati rispetto a quanto richiesto;
- il coefficiente pari a 0,40 in caso di proposta/risposta giudicata mediocre – la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto a quanto richiesto;
- il coefficiente pari a 0,60 in caso di proposta/risposta giudicata sufficiente – la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente pari a 0,80 in caso di proposta/risposta giudicata buona – la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente pari a 1,00 in caso di proposta/risposta giudicata ottima – la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento di quanto richiesto.

Successivamente, si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque e a trasformarle in coefficienti definitivi. Non sarà prevista la riparametrazione dei punteggi.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “SUB PESI QUANTITATIVI” della succitata tabella (paragrafo 26.2), il relativo punteggio è assegnato, direttamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno dell'elemento richiesto.

27.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti definitivi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_{OT,i} = \sum_{x=1}^n C_{x,i} \cdot P_{x,max} + T_i$$

dove:

$P_{OT,i}$ = punteggio complessivo del concorrente i -esimo per l'offerta tecnica;

$C_{x,i}$ = coefficiente definitivo assegnato per il criterio di valutazione x al concorrente i -esimo;

$P_{x,max}$ = punteggio massimo del sub-criterio x ;

T_i = somma dei punteggi tabellari assegnati al concorrente i -esimo;

x = x -esimo sub-criterio

i = i -esimo concorrente

27.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'elemento di valutazione D Offerta economica, verranno utilizzate le seguenti formule:

se $R_i < R_{med}$

$$C_{D,i} = \left(\frac{R_i}{R_{med}} \right)^\alpha$$

se $R_i \geq R_{med}$

$$C_{D,i} = 1$$

dove:

$C_{D,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo per l'offerta economica;

R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i -esimo;

R_{med} = media ribassi offerti (ribasso percentuale);

$\alpha = 0,30$ (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante);

Il punteggio da assegnare al concorrente i -esimo sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente $C_{D,i}$ per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica (PD).

28 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 09/06/2026, alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e nell'ora comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

della documentazione amministrativa;

delle offerte tecniche;

delle offerte economiche e temporali;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di

trasparenza. I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto al Sistema.

La stazione appaltante intende avvalersi della inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte del RUP e ad attivare la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 31.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

29 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

30 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sono registrati a Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche. I sub-punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente sono formulati esclusivamente nei verbali di gara;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta migliorativa. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 3.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le stesse modalità dell'offerta tecnica, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria provvisoria di gara e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all'esito dell'attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 32 Verifica di anomalia delle offerte.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il ribasso prezzo/tempo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

31 VERIFICA DI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara nominato procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 22, se necessario;

d) redigere verbale di gara.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo nella graduatoria provvisoria, il secondo classificato e un terzo soggetto sorteggiato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 nella prima seduta di apertura della documentazione amministrativa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

32 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punteggi relativi al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi ove necessario della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ai sensi art. 110 del Dlgs. 36/2023.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

33 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad

esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, e un terzo concorrente sorteggiato ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella prima seduta di apertura della documentazione amministrativa. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista nel Capitolato. In alternativa, l'Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005. La polizza se estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice. A norma dell'art. 99, co. 3-bis, del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la S.A., ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

34 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri

36 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti. Come previsto dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 61 del 13 gennaio 2026 tale previsione si applica esclusivamente alla documentazione che è stata oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante, con esclusione quindi della possibilità di rendere immediatamente disponibili documenti non valutati da parte della stazione appaltante. Come precisato nel citato parere, la stazione appaltante non procederà d'ufficio all'oscuramento dei dati personali (nomi, residenze, casellari giudiziali) nella documentazione resa disponibile sul Sistema.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla stazione appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

37 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 , nel codice Etico di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - RDP è la dott.ssa Mariella Patriarca sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega, al riguardo, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A unitamente alla domanda di partecipazione.

Il Direttore
Sebastiano Caizza

Il RUP
Arch. Niccolò Zennaro

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Marica Cestaro

I Collaboratori amministrativi per la predisposizione del Disciplinare
Lucia Trevisan e Daniele Papa